

المصفى من مقدمة المستصفى



اختصار: خضر بن حسن بن أحمد الصومالي السعدي

مركز القرن الإفريقي للبحوث والدراسات


بسم الله الرحمن الرحيم

المصفى من مقدمة المستصفى

المقدمة

الحمد لله الذي صفى للعلوم عقول أولي الألباب، وفتح لها من لطائف معارفه مقفلات الأبواب، ودرأ بها عنهم أدران الجهل وظلمات الارتياب، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد خير من علَّم ودلَّ على الصواب، وعلى آله الطيبين وسائر الأصحاب، ومن سار سيرهم إلى يوم المآب، أما بعد:

فلا يداخَل عاقل في فضل العلم وأهله، ولا أدلَّ على ذلك من أن خير خصال الجاهل علمه بجهله، وخير العلوم ما يورث السعادة الأبدية، التي اتفقت على طلبها البشرية، ولا يكون ذلك إلا العلم الذي يدلُّ المرء على مصيره، وما الذي إليه مآل أموره، وذلك علم الوحي، الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل، وأكبر آلة لفهم ذلك آلة العقل، وهو مركوز في أصل خلقة البشر، لا يزول عنه إلا بآفة تعتل منها الفطرة ويختل النظر، والناس فيه متفاوتون غير متساوين، كتفاوتهم في حدة البصر، فمنهم الأعشى والأعمش والأخفش والحديد، وكلهم مبصرون، إلا أن تفاوتهم في ذلك سهل الإدراك لتعلقه بالمحسوسات والأجسام، فيعترفُ ضعيف البصر أنه ضعيفه، لا يمتري في ذلك ولا يماري، ولما كان العقل متعلقًا بالمعاني التي هي وراء المحسوسات لم يتهيَّأ فيه ذلك، بل تجد أغبى الناس يجادل أذكاهم، معتقدًا في نفسه الذكاء وحسن الفهم، لا جرمَ وضع العلماء مقاييس تعين الغافل وتفيد العاقل في فهم كلام الله وكلام رسوله ﷺ، فكانت القواعد الأصولية هي طريق ذلك، وهي حصيلة إعمال العقل في طرق الفهم، ومن هنا استعمل كثيرٌ من العلماء المصطلحات المنطقية في هذا العلم، وكان ذلك مدعاة للوقوف على مقاصد تلك المصطلحات؛ لئلا تضيع الأفهام، وتضل عن المرام، ولا يكون ذلك إلا بدراسة شيء من كتب المنطق يفصح عن معاني تلك الألفاظ؛ على أن القواعد المنطقية أيضًا لا تخلو من فائدة تدِق عن بعض الأفهام وتشذُّ، فيحتاج إلى التنبيه عليها لئلا تضل.

ووجدت حجة الإسلام الغزالي -رحمه الله- ممن حاز قصب السبق في التضلع والتأليف في هذا العلم، مع ما أوتي من البسطة في العبارة وإيصال المراد بأقصر وأظهر إشارة، ولما كانت مقدمته لكتابه المستصفى أخصر كتبه في هذا الفن أحببت تقريبها بين يدي

الطلاب؛ بحذف ما لا تشتد الحاجة إليه، واستبدال مألوف أهل العصر من الأمثلة بما لا اعتياد لهم عليه، مع الحفاظ على عبارته الجزلة ما وجدت إليه سبيلا، وقد اشتملت المقدمة على فوائد عديدة ودقائق مفيدة تفيد عالم الشريعة لا تعرض لها كثيرٌ من كتب المنطق، فكانت حريَّة بالوقوف عليها، وضممت فوائد تتم المقاصد، وربما خالفته في بعض المواضع؛ لا لدرايتي بالمنطق؛ فأنا لم أخض غماره، بل اقتصرت منه على المهمات؛ وإنما لكون الموضع مما قد يؤثر فيه غير فنِّ المنطق في نفسه، والله أسأل الإعانة على بلوغ الكمال، والتوفيق لحسن القصد وإحسان العمل.

توطئة

علاقة المنطق بالعلوم عامة والأصول خاصة

ليس علم المنطق من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به، بل هو مقدمة العلوم كلها، وحاجة جميع الفنون إليه كحاجة أصول الفقه إليه، ومن لا يحيط بها –خِلقَةً أو دربةً– فلا ثقة له بعلومه أصلا.

نوعا الإدراك

اعلم أن إدراك الأمور على ضربين :

الأول: إدراك الذوات المفردة؛ كعلمك بمعنى (الجسم)، و(الحركة)، و(العالَم)، و(الحادث)، و(القديم)، وسائر ما يُدَل عليه بالأسامي المفردة.

الثاني : إدراك نسبة هذه المفردات بعضها إلى بعض بالنفي أو الإثبات، فتعلم – أولا– معنى لفظ (العالم) وهو أمر مفرد، ومعنى لفظ (الحادث) ومعنى لفظ (القديم) وهما أيضا أمران مفردان، ثم تنسب مفردا إلى مفرد بالنفي أو الإثبات كما تنسب القدم إلى العالم بالنفي فتقول: (ليس العالم قديما)، وتنسب الحدوث إليه بالإثبات فتقول: (العالم حادث).

تطرق الصدق والكذب إلى المدرك

والضرب الأخير هو الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب، وأما الأول فيستحيل فيه التصديق والتكذيب إذ لا يتطرق التصديق إلا إلى خبر.

وأقل ما يتركب منه جزءان مفردان، وصف وموصوف، فإذا نسب الوصف إلى الموصوف بنفي أو إثبات، صدق أو كذب.

فأما قول القائل: (حادث)، أو: (جسم)، أو: (قديم)، فمفردات ليس فيها صدق ولا كذب.

الاصطلاح على ما يعبر به عن نوعي الإدراك

ولا بأس أن يصطلح على التعبير عن هذين الضربين بعبارتين مختلفتين؛ فإن حق الأمور المختلفة أن تختلف ألفاظها الدالة عليها، إذ الألفاظ مثل المعاني، فحقها أن تحاذى بها المعاني.

اصطلاح المناطقة:

وقد سمى المنطقيون معرفةَ المفردات **تصورًا**، ومعرفةَ النسبة الخبرية بينهما **تصديقًا**، فقالوا: العلم إما تصور، وإما تصديق.

اصطلاح بعض العلماء:

وسمى بعض العلماء إدراك المفردِ **معرفة**، وإدراك النسبة **علما**؛ تأسيًا بالنحاة.

لا مشاحة في الاصطلاح

وإذا فهمت افتراق الضربين فلا مشاحة في الألقاب.

فنقول: إن الإدراكات صارت محصورة في [**المعرفة، والعلم**] أو في [**التصور، والتصديق**]. وإذن: فكل تصديق سبقه تصوران، فإن من لا يعرف المفرد لا يعلم المركب ومن لا يفهم معنى (العالَم) ومعنى (الحادث) كيف يعلم أن (العالم حادث).

تقسيم الإدراك باعتبار طريق حصوله

والمعرفة أو التصديق قسمان:

أولي، وهو الذي لا يطلب بالبحث، وهو الذي يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب؛ كلفظ الوجود والشيء وككثير من المحسوسات.

ومطلوب، وهو الذي يدل اسمه منه على أمر جملي غير مفصل ولا مفسر فيطلب تفسيره بالحد.

وكذلك العلم ينقسم إلى أولي كالضروريات، وإلى مطلوب كالنظريات.

طريق تحصيل نوعي الإدراك

المطلوب من المعرفة(=التصوُّر) يدرَك بالحد، مأخوذٌ من الحد في اللغة بمعنى المنع، وهو هنا منبئ عن حقيقة معنى اللفظ، مانع من دخول غير المراد فيه.

ويسمى معرِّفا، وحدًّا، وقولًا شارحًا.

والمطلوب من العلم (=التصديق) يدرك بالبرهان، ويسمى برهانًا وقياسًا.

فالبرهان والحد هما الآلة التي بها تدرَك كل العلوم المطلوبة.

فمن هنا كان هذا العلم في بابين، أحدهما في الحد، والآخر في البرهان.

الباب الأول: في الحد

ويجب تقديمه؛ لتعلقه بالمفردات، وإدراكها متقدم على إدراك المركبات كما سبق، ويشتمل على فصلين: فصل فيما هو كالقوانين له، وفصل في التدريبات على تلك القوانين.

الفصل الأول: في القوانين

وهي ستة:

القانون الأول: الحد جواب عن سؤال: ما هو

أي إن الحد إنما يذكر جوابا عن سؤال بأداة الاستفهام «ما».

والمسؤول عنه بـ«ما» أحد ثلاثة أمور:

الأول: أن يطلب به تفسير اللفظ كما يقول من لا يدري العُقار: ما العقار؟ فيقال له: الخمر، إذا كان يعرف لفظ الخمر.

الثاني: أن يطلب به لفظ محرر جامع مانع يتميز به المسئول عنه من غيره، كما يقع في العلوم كثيرًا: ما تعريف الفاعل؟ وما تعريف الصلاة؟

والثالث: أن يطلب به ماهية الشيء وحقيقة ذاته، كمن يقول: ما الخمر؟ فيقال: هو الشراب المسكر، فيكون ذلك كاشفا عن حقيقته، ويقع به التميُّز عن غيره تبعًا.

وكل هذه الثلاثة تسمى حدًّا بالاشتراك اللفظي.

والأولى أن نخص كل واحد باسم:

فالأول: هو الحدُّ اللفظيُّ؛ إذ السائل لا يطلب به إلا شرح اللفظ، وهو أضعف الحدود.

والثاني: الحدُّ الرسميُّ؛ إذ هو مطلب مرتسم غير متشوف إلى درك حقيقة الشيء، وقد يسمى: رسمًا أيضا.

والثالث: الحدُّ الحقيقي؛ إذ مطلب الطالب منه درك حقيقة الشيء، ويسمى: الحدَّ؛ بلا قيد، وشرطه أن يشتمل على جميع ذاتيات الشيء، بخلاف الرسمي.

مثال ذلك: لو قيل: ما الحيوان؟ فقال: (جسم حساس) فقد جيء بوصف ذاتي، وهو

كاف في الجمع والمنع، ولكنه ناقص بل حقه أن يضاف إليه: (متحرك بالإرادة)، فإن كنه حقيقة الحيوان يدركه العقل بمجموع أمرين، فأما المرتسم الطالب للتمييز فيكتفي بالحساس، وإن لم يُقل: إنه جسم أيضا.

القانون الثاني: معرفة أقسام صفات الأشياء

أن الحاد ينبغي أن يكون بصيرا بالفرق بين الصفات الذاتية واللازمة والعرضية.

- **أما الصفة الذاتية:** فهي كل داخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولا لا يتصور فهم المعنى دون فهمه، وذلك كاللونية للسواد، والجسمية للفرس والشجر؛ فإن من فهم (الشجر) فقد فهم (جسما) مخصوصا فتكون الجسمية داخلة في ذات الشجرية دخولا به قوامها في الوجود والعقل، لو قدر عدمها لبطل وجود الشجرية، وكذا الفرس، ولو قدر خروجها عن الذهن لبطل فهم الشجر والفرس من الذهن.

  وما يجري هذا المجرى فلا بد من إدراجه في حد الشيء، فمن يحد النبات يلزمه أن يقول: «جسم نام» لا محالة.

ويسمى هذا القسم: **ذاتيًّا**، و**صفةَ نفسٍ**، **ومقوِّما**.

- **وأما اللازمة:** فهي ما لا يفارق الذات أيضًا؛ لكن فهم الحقيقة والماهية غير موقوف عليها، كوقوع الظل لشخص الفرس والنبات والشجر عند طلوع الشمس، فإن هذا لازم لا ينفك؛ لكن فهم الحقيقة غير موقوف عليه؛ إذ الغافل عن وقوع الظل يفهم الفرس والنبات، بل يفهم الجسم الذي هو أعم منه وإن لم يخطر بباله ذلك، وكذلك كون الأرض مخلوقة وصف لازم للأرض لا يفارقها، ولكن فهم الأرض غير موقوف على فهم كونها مخلوقة فقد يدرك حقيقة الأرض والسماء من لم يدرك بعدُ أنهما مخلوقتان.

  ويسمى هذا القسم: **لازمًا**، **وتابعًا**.

- **وأما العرضية:** فهي ما ليس من ضرورته أن يلازم بل يتصور مفارقته إما سريعا كحمرة الخجل، أو بطيئا كصِغر الطفلِ.

  ويسمى: **غير لازم**، **ومفارقا**.

- والمشهور في كتب المنطق عدم الفرق بين الثاني والثالث بل يسمونهما عرضًا أو عرضيًّا.

أهمية الفرق بين الأول والثاني:

ومن مثارات الأغاليط الكثيرة التباس اللازم بالذاتي فإنهما مشتركان في عدم المفارقة، والفرق بينهما بأمرين:

أحدهما: إمكان تصور مفارقة اللازم ذهنيًّا بخلاف الذاتي.

والثاني: إمكان فهم حقيقة الشيء مع الغفلة عن اللازم، ولا يمكن ذلك في الذاتي.

تقسيم الذاتي:

ينقسم الذاتي إلى قسمين:

أحدهما: عام، ويسمى **جنسا**، كقولنا: في حقيقة الإنسان: الحيوان العاقل، فالحيوانية من حقيقة الإنسان، والحيوان أعم من الإنسان، فإن كان لا أعم منه سمي **جنس الأجناس**.

ومثاله: (الجوهر)، ينقسم إلى جسم وغير جسم، والجسم ينقسم إلى نام وغير نام، والنامي ينقسم إلى حيوان وغير حيوان، والحيوان ينقسم إلى عاقل -وهو الإنسان- وغير عاقل، فالجوهر إذًا جنس الأجناس؛ إذ لا أعم منه.

فإن قيل : كيف لا يكون شيء أعمُّ من الجوهر، والموجود أعم منه؛ فإنه يشمل العرض والجوهر؟

قلنا: لم نعن -في هذا الاصطلاح- بالجنس الأعمَّ فقط، بل عنَينا الأعمَّ الذي هو ذاتي للشيء، أي داخل في جواب «ما هو»، بحيث لو بطل عن الذهن التصديق بثبوته بطل المحدود وحقيقته عن الذهن، وخرج عن كونه مفهوما للعقل، وعلى هذا الاصطلاح فالموجود لا يدخل في الماهية؛ إذ بطلانه لا يوجب زوال الماهية عن الذهن.

والثاني: خاص ويسمى **نوعا**، فإن كان لا أخص منه سمي نوع الأنواع، كالإنسان، وإلا فهو جنس لما تحته نوع لما فوقه، فالحيوان جنس بالنسبة للإنسان، نوع بالنسبة للنامي.

فإن قيل: كيف لا يكون شيء أخص من الإنسان، وقولنا: (شيخ) و(صبي) و(طويل) و(قصير) و(كاتب) و(خياط) أخص منه؟

قلنا: لا شيء من ذلك يدخل في الماهية؛ إذ لا يتغير جواب الماهية بتغيره، فلو قيل لنا:

ما هذا؟ فقلنا: إنسان، وكان صغيرا فكبِر، أو قصيرا فطال، فسئلنا مرة أخرى: ما هو؟ لكان الجواب ذلك بعينه.

واعلم أن النوع يدل على تمام الماهية، فإذا قال لك شخص: ما هذا؟ فقلت: إنسان، فقد ذكرت حقيقته كاملة، وأما الجنس فإنما يدل على جزء منها، فإن قلت في الجواب السابق: حيوان، لم تذكر تمام حقيقته، بل ذكرت ما هو داخل فيها، إذ الحيوانية جزء من حقيقته، مشتركٌ بينه وبين بقية الحيوانات، والجزء الآخر –وهو ما يميزه عما يشاركه في الجنس– يسمى فصلًا، وهو العقل في الإنسان، فإن قلت: حيوان عاقل، كنت قد ذكرت تمام ماهيته، وكان ذلك مساويًا للجواب الأول: إنسان.

وبهذا يتبين لك أن:

الجنس: لفظ يقال على أشياء مختلفة الحقائق في جواب ما هو.

والنوع: لفظ يقال على أشياء مختلفة الأشخاص متفقة الحقائق في جواب ما هو.

والفصل: لفظ يقال على الشيء في جواب أي شيءٍ هو.

وقولهم: (أي شيء هو) تعريب لسؤال في اللاتينية–كما أفاده ابن حزم– وقد لا يؤدي البيان المطلوب في العربية، والمقصود إذا سئلت عن شخص ما هو؟ فقلت: حيوان، قيل لك: أي حيوان هو؟ فقلت: حيوان عاقل، فتجيب بالفصل عن الاستفهام بأيٍّ المضافة إلى جنسه.

وربما احتجتَ إلى ذِكر أكثر من فصل كما سيأتي.

تقسيم الصفات غير الذاتية:

الصفة غير الذاتية بقسميها اللازم والمفارق تنقسم قسمين:

أحدهما: العرض العام، وهو ما يشترك فيه أكثر من نوع، مثل المشي بالقوة، فهو مشترك بين جميع الحيوانات، وهو لازم، والمشي بالفعلِ، وهو مشترك بينها أيضًا غير لازم.

والثاني: العرض الخاص، وهو ما يختص به نوع دون نوع، كالضحك، فإنه خاص بنوع الإنسان، فإن كان بالقوة فلازم، وإن كان بالفعل فغير لازم.

وبذا تكون صفات الأشياء خمسًا: الجنس، والنوع، والفصل، والعرض العام، والعرض الخاص ويقال له: الخاصة، وتسمى هذه الخمس بالكليات الخمسة، وسيأتي معنى الكلي.

القانون الثالث : مراعاة وظائف الحد

إذا وقع السؤال عن ماهية شيء وأردت أن تحده حدًّا حقيقيًّا فعليك فيه وظائف لا يكون الحد حقيقيا إلا بها، فإن تركتها سميناه رسميا أو لفظيا ويخرج عن كونه معرِبا عن حقيقة الشيء، ومصوِّرًا لكُنْه معناه في النفس.

الوظيفة الأولى: أن تجمع أجزاء الحد من الجنس والفصول

فإذا قال لك مشيرا إلى ما ينبت من الأرض: ما هو؟ فلا بد أن تقول: جسم، لكن لو اقتصرت عليه لانتقض عليك بالحجر، فإنه جسم، فتحتاج إلى الزيادة فتقول: نامٍ، فتحترز به عما لا ينمو، ثم هذا ينتقض عليك بالحيوان، فتحتاج إلى شيء آخر تحترز به عنه، فهذا الاحتراز هو الفصل أي تفصل به المحدود عن غيره، ولذا سمي ما أتيت به لهذا الغرض فصلا، وقد تحتاج إلى فصلين أو أكثر.

الوظيفة الثانية : الاستغناء بالجنس القريب عن الجنس البعيد

إذا وجدت الجنس القريب فلا تذكر البعيد معه؛ فتكونَ مكررا، كقولك في حد الخمر: (مائع شراب).

ولا تقتصر على البعيد؛ فتكونَ مبعدا، كقولك فيها: (جسم مسكر مأخوذ من العنب).

وإذا ذكرت هذا فقد ذكرت ما هو ذاتي، ومطرد ومنعكس؛ لكنه مختل قاصر عن تصوير كنه حقيقة الخمر، بل لو قلت: (مائع مسكر)، كان أقرب من الجسم، وهو أيضا ضعيف.

فينبغي أن تقول: (شراب مسكر)، فإنه الأقرب الأخص ولا تجد بعده جنسا أخص منه.

الوظيفة الثالثة: أن تذكر جميع ذاتياته

وإن كانت ألفا ولا تبالي بالتطويل، فإذا ذكرت الجنس، فاطلب بعده الفصل بالذاتيات إلا إذا عسر عليك ذلك وهو كذلك عسير في أكثر الحدود فاعدل بعد ذكر الجنس إلى اللوازم، ويكون ذلك رسمًا.

وأكثر ما ترى في الكتب من الحدود رسمية؛ إذ الحقيقة عسرة جدا، وقد يسهل درك بعض الذاتيات ويعسر بعضها فإن درك جميع الذاتيات حتى لا يشذ واحد منها عسر.

وينبغي مراعاة أمرين:

أحدهما: أن تقدم الأعم على الأخص فلا تقل: (نام جسم) بل بالعكس، فإن خالفت وبدأت بالأخص تشوش النظم، ولم تخرُج الحقيقة عن كونها مذكورة مع اضطراب اللفظ، فالإنكار عليك في هذا أقل من ترك بعض الذاتيات.

والثاني: الاجتهاد في أن يكون ما تذكره من اللوازم الظاهر المعروف فإن الخفي لا يعرف، كما إذا قيل: ما الأسد؟ فقلت: (سبع أبخر) ليتميز بالبخر عن الكلب، فإن البخر من خواص الأسد لكنه خفي، ولو قلت: سبع شجاع عريض الأعالي، لكانت هذه اللوازم والأعراض أقرب إلى المقصود لأنها أجلى.

جهات العسر في الحدود

إدراك جميع الذاتيات عسر، والتمييز بين الذاتي واللازم عسر، ورعاية الترتيب حتى لا يبتدأ بالأخص قبل الأعم عسر، وطلب الجنس الأقرب عسر، فإنك ربما تقول في الأسد: (إنه حيوان شجاع) ولا يحضرك لفظ (السبع) فتجمع أنواعا من العسر، وأحسن الرسميات ما وضع فيه الجنس الأقرب، وتمم بالخواص المشهورة المعروفة.

الوظيفة الرابعة: توخي الوضوح والإيجاز

فتحترز من الألفاظ الغريبة الوحشية، والمجازية البعيدة، والمشتركة المترددة، واجتهد في الإيجاز ما قدرت، وفي طلب اللفظ النص ما أمكنك، فإن أعوزك النص وافتقرت إلى الاستعارة فاطلب من الاستعارات ما هو أشد مناسبة للغرض، واذكر مرادك للسائل فما كل أمر معقول له عبارة صريحة موضوعة للإنباء عنه.

دقيقة: لا ينبغي التشدد في التحسينات

فلو طول مطوِّل، أو استعار مستعير، أو أتى بلفظ مشترك وعرف مراده بالتصريح، أو بالقرينة، فلا ينبغي أن يستعظم صنيعه ويبالغ في ذمه إن كان قد كشف عن الحقيقة بذكر جميع الذاتيات، أو اللوازم المميزة، فإنه المقصود وهذه المزايا تحسينات وتزيينات، كالأبازير من الطعام المقصود، وإنما المتحذلقون يستعظمون مثل ذلك ويستنكرونه غاية الاستنكار؛ لميل طباعهم القاصرة عن المقصود الأصلي إلى الوسائل والتوابع.

فمن قال: اللون: ما يدرك بحاسة العين على وجه كذا وكذا، فلا ينبغي أن ينكر عليه من

حيث إن لفظ العين مشترك بين الميزان والشمس والعضو الباصر وعين الماء؛ لأن قرينة (الحاسة) أذهبت عنه الاحتمال؛ وحصل التفهيم الذي هو مطلوب السؤال، واللفظ غير مراد بعينه في الحد الحقيقي إلا عند المرتسم الذي يحوم حول العبارات فيكون اعتراضه عليها وشغفه بها.

شرط إفادة الحد اللفظي:

والحد اللفظي إنما يحسن بشرط أن يكون المذكور في الجواب أشهر من المذكور في السؤال، والوضوح مطلوب في كل الحدود، واللفظي إليه أحوج، فإنه إيضاح كلمة بكلمة، فإذا لم تكن الموضِحة أبيَن بل كانت مساوية لها في الخفاء أو أغرب منها، فلا تحصل فائدة.

القانون الرابع: في طريق إثبات صحة الحد

طريق إثبات صحته الاطراد والانعكاس.

فإن كان الشخص ناظرًا مع نفسه فإذا تحررت له حقيقة الشيء، وتخلص له اللفظ الدال على ما تحرر في مذهبه علم أنه واجد للحد، فلا يعاند نفسه.

وإن كان مناظرًا، فالخصم ربما ينازع في كونه معربا عن تمام الحقيقة ولا يقرُّ به، فالطريق أن يقال: عرفنا صحته باطراده وانعكاسه.

فإن منع اطراده وانعكاسه على أصل نفسه طالبناه بأن يذكر حد نفسه، وقابلنا أحد الحدين بالآخر وعرفنا ما فيه التفاوت من زيادة أو نقصان وعرفنا الوصف الذي فيه يتفاوتان وجردنا النظر إلى ذلك الوصف وأبطلناه بطريقة أو أثبتناه بطريقة.

مثاله: أن يقول الشافعي: (المغصوب مضمون، وولد المغصوب مغصوب، فكان مضمونا)، فقال الحنفي: (لا نسلم أن ولد المغصوب مغصوب)، فيقول الشافعي: (حد الغصب: إثبات اليد العادية على مال الغير، وذلك موجود في الولد).

فإن قال الحنفي: (لا أسلم كون اليد عادية، أو لا أسلم أن هذا إثبات بل هو ثبوت) فليس اعتراضًا على الحد، وإن قال: (لا أسلم أن هذا حد الغصب) لم يكن سبيل الشافعي إلا أن يستدل عليه بالاطراد والانعكاس، ويمنَع الحنفي ذلك، فيقال له: ما حد الغصب عندك؟ فيقول: (إثبات اليد المبطلة المزيلة لليد المحقة)، فيقول الشافعي: (الفرق بين حدي وحدِّك اشتراط [إزالة اليد المحقة]، وهو منتقض بالغصب من الغاصب، فإنه غصب عندي وعندك

وقد أثبت اليد المبطلة، ولم يزل المحقة فإنها كانت زائلة)، فهذا طريق قطع النزاع مع المناظر.

القانون الخامس: في حصر مداخل الخلل في الحدود

وهي ثلاثة:

المدخل الأول: من جهة الجنس

وله صور:

إحداها: أن يؤخذ الفصل بدله، كما يقال في العشق: (إنه إفراط المحبة)، وإنما ينبغي أن يقال: (إنه المحبة المفرطة)، فالإفراط يفصلها عن سائر أنواع المحبة.

والثانية: أن تؤخذ مادة الشيء بدل جنسه، كقولك في الكرسي: (إنه خشب يجلس عليه)، وفي السيف: (إنه حديد يقطع به)، بل ينبغي أن يقال للسيف: (إنه آلة صناعية من حديد مستطيلة عرضها كذا ويقطع بها كذا)، فالآلة جنس والحديد مادَّة وأصل لا جنس.

وأبعد منه ما ليست مادته موجودة الآن، كقولك للرماد: (إنه خشب محترق)، وللولد: (إنه نطفة مستحيلة)، فإن الحديد موجود في السيف في الحال والنطفة والخشب غير موجودين في الولد والرماد.

والثالثة: أن يؤخذ الجزء بدل الجنس، كما يقال في حد العشرة: (إنها خمسة وخمسة)، ومثله قولهم في تعريف الصلاة: (أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم)، والصواب: عبادة مفتتحة....الخ.

والرابعة: أن توضع القدرة موضع المقدور؛ كما يقال حد العفيف: (هو الذي يقوى على اجتناب اللذات الشهوانية) وهو فاسد، بل (هو الذي يترك...) وإلا فالفاسق يقوى على الترك ولا يترك.

والخامسة: أن يضع اللوازم التي ليست بذاتية بدل الجنس، ك(الواحد) و(الموجود) إذا أخذته في حد الشمس أو الأرض مثلا.

والسادسة: أن يضع النوع مكان الجنس كقولك: (الشر هو ظلم الناس)، والظلم نوع من

الشر.

المدخل الثاني: من جهة الفصل

وله صور أيضًا:

الأولى: أن تؤخذ اللوازم والعرضيات في الاحتراز بدل الذاتيات؛ لكن هذا يقبل في الرسم إن كان المأخوذ لازمًا خاصًّا، لا إن كان مفارقًا فهو غير جامع، أو عامًّا فهو غير مانع.

والثانية: ألا يورد جميع الفصول، فيكون غير مانع، كقولهم في تعريف الجعالة: (التزام عوض معلوم على عمل معين)، فإنه صادق على الإجارة.

والثالثة: أن يورد حكمًا ينبني على المعرفة ولا يعرِّف، كما لو زاد في تعريف الجعالة فيقول: (أن يلتزم على عمل معين عوضًا معلومًا لا يجب إلا بتمام العمل)، فكون العوض لا يجب إلا بتمام العمل حكم تحكم به إذا عرفت أن المعاملة جعالة لا إجارة، وليس بمعرِّف لكون ما جرى جعالة، بل هو مترتب على المعرفة.

فإن لم يلزم هذا الدور فلا مانع؛ كقولهم: (الواجب: ما يذم تاركه)، فإن ذم التارك يعلم من دليل الشرع لا من التسمية، ويتصوره من لم يسمع بالواجب.

المدخل الثالث: من جهة أمور مشتركة بين الجنس والفصل

وله صور أيضًا:

الأولى: أن يحد الشيء بما هو أخفى منه أو مثله كقولك: (حد الحادث: ما تتعلق به القدرة)، وقولك: (العلم: ما يعلم به) أو (ما تكون الذات به عالمةً).

والثانية: أن يعرَّف الضد بالضد كأن يقال: (حد العلم: ما ليس بظن ولا جهل)، وهكذا حتى يحصر الأضداد، و(حد الزوج: ما ليس بفرد)، ثم يمكنك أن تقول في حد الفرد: (ما ليس بزوج)، فيدور الأمر، ولا يحصل له بيان.

والثالثة: أن يأخذ المضاف في حد المضاف وهما متكافئان في الإضافة، كقول القائل: (حد الأب: من له ابن)، ثم لا يعجز أن يقول: (حد الابن من له أب)، بل ينبغي أن يقول: (الأب: حيوان تولد من نطفته حيوان آخر هو من نوعه)، فهو أب من حيث هو كذلك، ولا يحيل على الابن فإنهما في الجهل والمعرفة يتلازمان.

القانون السادس : إنما يحد بالحد الحقيقي المعاني المركبة

أما المعاني المفردة التي لا تركيب فيها فلا يمكن حدها إلا بطريق الحد اللفظي أو الرسمي، والمعنى المفرد مثل الموجود. فإذا قيل لك: ما حد الموجود؟ فغايتك أن تقول: (هو الشيء)، أو: (الثابت)، فتكون قد أبدلت اسما باسم مرادف له، كمن يقول: ما العقار؟ فيقال: الخمر، وما الغضنفر؟ فيقال: (الأسد).

ولو قلت: (حد الموجود أنه المعلوم) أو (المذكور)، وقيدته بقيد احترزت به عن المعدوم، أو قلت: (إنه المنقسم إلى الخالق والمخلوق)، ونحو ذلك، كنت ذكرت شيئا من توابعه ولوازمه وكان حدك رسميا غير معرب عن الذات فلا يكون حقيقيا.

وهكذا كل الأوليات، فإنها مبدأ الشرح فكيف تشرَح؟ وهذا يجري في التصديقات والتصورات، فالتصديقات تطلب بالبرهان، المكون من مقدمتين ونتيجة، وكل مقدمة تحتاج إلى برهان مكون من ذلك، حتى ينتهي الأمر إلى الأوليات، فكذلك التصورات.

الفصل الثاني: في التدريبات

سماها الغزالي: امتحانات، واشتملت على فوائد جمة، وكشفتْ عن طرق تخبط الناس في محاوراتهم، ومناقشاتهم، واقتصر في هذا الكتاب على ثلاثة تدريبات، وأرى أن المهمات المتممة للقوانين السابقة في الأولين منها فأقتصر عليهما، وأضم من الثالث ما يُحتاج إليه منه:

التدريب الأول: في حد الحد.

اختلف الناس فيه على مسالك:

فقال بعضهم: (حد الشيء: حقيقته وذاته).

وقال آخر: (حد الشيء هو: اللفظ المفسر لمعناه على وجه يمنع ويجمع).

وقال ثالث: (هذه المسألة خلافية) وأخذ ينصر أحد الحدين على الآخر.

الاختلاف إنما يتصور عند اتحاد المورد

فانظر كيف تخبط عقل هذا الثالث فلم يعلم أن الاختلاف إنما يتصور بعد التوارد على شيء واحد، وهذان قد تباعدا وتنافرا، وما تواردا على شيء واحد.

وإنما منشأ هذا الغلط الذهول عن معرفة الاسم المشترك على ما سنذكره، فإن من يحد (العين) بأنه: (العضو المدرك للألوان بالرؤية) لم يخالف من حده بأنه: (الجوهر المعدني الذي هو أشرف النقود)، بل حدَّ هذا أمرًا غيرَ الذي حدَّه الآخر، وإنما اشتركا في اسم العين، فافهم هذا فإنه قانون كثير النفع.

تقرير المقاصد والمعاني قبل تحرير الألفاظ والمباني

فإن قلت: فما الصحيح عندك في حد الحد؟ فاعلم أن كل من طلب المعاني من الألفاظ ضاع وهلك، وكان كمن استدبر المغرب وهو يطلبه، ومن قرر المعاني أولًا في عقله، ثم أتبع المعاني الألفاظ فقد اهتدى.

فلنقرر المعاني، فنقول: الشيء له في الوجود أربع مراتب.

الأولى: حقيقته في نفسه.

الثانية: ثبوت مثال حقيقته في الذهن وهو الذي يعبر عنه بالعلم.

الثالثة: تأليف صوت بحروف تدل عليه وهو العبارة الدالة على المثال الذي في النفس.

الرابعة: تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالة على اللفظ وهو الكتابة، فالكتابة تبع للفظ؛ إذ تدل عليه، واللفظ تبع للعلم؛ إذ يدل عليه، والعلم تبع للمعلوم؛ إذ يطابقه ويوافقه.

وهذه الأربعة متطابقة إلا أن الأولين وجودان حقيقيان لا يختلفان بالأعصار والأمم، والآخرين –وهما اللفظ والكتابة– يختلفان بالأعصار والأمم؛ لأنهما موضوعان بالاختيار، ولكن الأوضاع وإن اختلفت صورها فهي متفقة في أنها قُصد بها مطابقة الحقيقة.

وهذه الأربعة كلها يصح أن يطلق عليها حد، فإن الحد مأخوذ من المنع، فيستعار لكل ما فيه منع، وهو موجود في هذه الأربعة.

فإذا ابتدأت بالحقيقة لم تشك في أنها حاصرة للشيء مخصوصة به؛ إذ حقيقة كل شيء خاصيته التي له وليست لغيره، فإذًا الحقيقة جامعة مانعة.

وإن نظرت إلى مثال الحقيقة في الذهن –وهو العلم– وجدته أيضًا كذلك؛ لأنه مطابق للحقيقة المانعة، والمطابَقة توجب المشاركة في الجمع والمنع.

وإن نظرت إلى العبارة عن العلم وجدتها –أيضًا– حاصرة؛ فإنها مطابقة للعلم المطابق للحقيقة، والمطابق للمطابق مطابق.

وإن نظرت إلى الكتابة وجدتها مطابقة للَّفظ المطابق للعلم، المطابقِ للحقيقة، فهي أيضا مطابقة، فقد وجدت المنع في الكل.

هذا من حيث الصلاحية، إلا أن العادة لم تجر باستعمال مصطلح «الحد» في الثاني والرابع، بل استعمل في الأول (=الحقيقة)، والثالث (=اللفظ)، فهو إذن مشترك.

المشترك بين حقيقتين لا بد له من حدين

وكل لفظ مشترك بين حقيقتين فلا بد أن يكون له حدان مختلفان كلفظ العين؛ لاختلاف حقيقتيه والحد منبئ عن الحقيقة.

وعلى هذا فكلا التعريفين صحيح، فمن قال بالتعريف الأول أراد المعنى الأول، ومن قال

بالثاني أراد المعنى الثالث؛ لكن في الحد على المعنى الثالث اشتراك آخر، من جهة أنه يطلق على الحد اللفظي والرسمي والحقيقي، فنقول:

حد الحد اللفظي: تبديل اللفظ بما هو أوضح عند السائل على شرط أن يجمع ويمنع.

وحد الرسمي: اللفظ الشارح للشيء بتعديد صفاته الذاتية أو اللازمة على وجه يميزه عن غيره تمييزا.

وحد الحقيقي: القول الدال على تمام ماهية الشي.

وعلى هذا فقس في صناعة الحد، فإذا ذكر لك اسم، وطلب منك حده، فانظر فإن كان مشتركا فاطلب عدة المعاني التي فيها الاشتراك، فإن كانت ثلاثة فاطلب لها ثلاثة حدود، فإن الحقائق أو الاصطلاحات إذا اختلفت فلا بد من اختلاف الحدود.

منشأ الاختلاف الحقيقي في الحدود

فإن قلت: نرى الناس يختلفون في الحدود، وهذا الكلام يكاد يحيل الاختلاف في الحد، أترى أن المتنازعين فيه ليسوا عقلاء؟

فالجواب أن الاختلاف في الحد يتصور في موضعين:

أحدهما: أن يكون اللفظ في كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله ﷺ، أو قول إمام من الأئمة يُقصدُ الاطلاع على مراده به، ويكون ذلك اللفظ مشتركا، فيقع النزاع في مراده به، فيكون قد وجد التوارد على القائل، والتباين بعد التوارد، فالخلاف تباين بعد التوارد، فيكون إيضاح ذلك من صناعة التفسير لا من صناعة النظر العقلي.

الثاني: أن يقع الاختلاف في مسألة أخرى على وجه محقق، ويكون المطلوبُ حدُّه أمرًا ثانيًا، لا يتحد حده على المذهبين بل يختلف، كما يقول المعتزلي: (حد العلم اعتقاد الشيء على ما هو به)، ونحن نخالف في ذكر الشيء، فإن المعدوم عندنا ليس بشيء وهو معلوم، فالخلاف في مسألة أخرى، ويتعدى إلى الحد.

هل يكون للشيء الواحد حدان؟

فإن قال قائل: هل يتصور أن يكون للشيء الواحد حدان؟

قلنا: أما **الحد اللفظي** فيجوز أن يكون ألفا إذ ذلك بكثرة الأسامي الموضوعة للشيء الواحد.

وأما **الرسمي** فيجوز أيضا أن يكثر لأن عوارض الشيء الواحد ولوازمه قد تكثر.

وأما **الحد الحقيقي** فلا يتصور أن يكون إلا واحدًا؛ لأن الذاتيات محصورة، فإن لم يذكرها لم يكن حدا حقيقيًّا، وإن ذكر مع الذاتيات زيادة فالزيادة حشو، فإذًا هذا الحد لا يتعدد، وإن جاز أن تختلف العبارات المترادفة، كما يقال في حد الحادث: (إنه الموجود بعد العدم)، أو: (الكائن بعد أن لم يكن) أو: (الموجود المسبوق بعدم)، أو (الموجود عن عدم)، فهذه العبارات لا تؤدي إلا معنى واحدا فهي في حكم المترادفة.

التدريب الثاني: في حد العلم

اختلف في حد العلم على أقوال:

أحدها: (أنه المعرفة).

والثاني: (أنه الذي يعلم به)، و(أنه الذي تكون الذات به عالمة).

والثالث: أنه الوصف الذي يتأتى للمتصف به إتقان الفعل وإحكامه.

فأما **الأول** فلفظي، لا رسمي ولا حقيقي.

اللفظي لا يخرج عن اللفظية بالتطويل

ولا يخرج عن كونه لفظيًّا بأن يقال: (معرفة المعلوم على ما هو به) لأنه في حكم تطويل وتكرير؛ إذ المعرفة لا تطلق إلا على ما هو كذلك، كقول القائل: (حد الموجود: الشيء الذي له ثبوت)، فإن هذا تطويل لا يخرجه عن كونه لفظيا.

لا يصح تعريف اللفظ بما يشتق منه

وأما **الثاني** فأبعد من الأول فإنه مساو له في الخلو عن الشرح والدلالة على الماهية، ويزيد عليه في الضعف؛ فإنه قد يتوهم في الأول شرح اللفظ؛ بأن يكون أحد اللفظين عند السائل أشهر من الآخر، فيشرح الأخفى بالأشهر، أما (العالم) و(يعلم) فهما مشتقان من نفس العلم ومن أشكل عليه المصدر كيف يتضح له بالمشتقِّ من المصدر والمشتق أخفى من المشتق منه؟ لأنه مركب من المصدر وزيادة، وهو كقول القائل في حد الفضة: هي: التي تصاغ منها الأواني الفضية.

قد يكون الحد قريبًا من جهة فاسدًا من جهة

وأما **الثالث** ففيه ذكر لازم من لوازم العلم فيكون رسميا، وهو أبعد مما قبله من حيث إنه

أخص من العلم؛ فإنه لا يتناول إلا بعض العلوم، ويخرج منه العلمُ بالله وصفاته؛ إذ ليس يتأتى به إتقان فعل وإحكامه، ولكنه أقرب مما قبله بوجه فإنه لذكر لازم قريب من الذات يفيد شرحًا وبيانا، بخلاف قوله: (ما يعلم به) و(ما تكون الذات به عالمة).

ثم ذكر الغزالي طريقين لتمييز العلم، لا أرى الحاجة إليهما ماسَّة.

الباب الثاني: في البرهان

ويشتمل على ثلاثة فصول: سوابق، ومقاصد، ولواحق.

الفصل الأول : في السوابق

ويشتمل على تمهيد وثلاثة فروع:

التمهيد

حدُّ البرهان

اعلم أن البرهان في اللغة: الحجة.

وفي الاصطلاح: قول مؤلف من قضيتين فأكثر، يلزم من تسليمه قول آخر .

وقضايا هذا القول المؤلف تسمى مقدمات.

وأقل ما ينتظم منه برهان مقدمتان، وأقل ما تحصل منه مقدمة تصوُّران، وهذا يوجب النظر في أمور متعلقة بالمعاني المفردة ووجوه دلالتها، فإذا فهمناها وبنينا منها مقدمة، احتجنا إلى معرفة حكم المقدمة وشروطها، ثم نجمع مقدمتين ونصوغ منهما برهانا وننظر في كيفية الصياغة الصحيحة، فاحتجنا إلى السوابق قبل المقاصد.

مداخل الخلل في البرهان

الخلل في البرهان يكون من ثلاث جهات:

إما من جهة نفس المقدمات إذ قد تكون خالية عن شروطها.

وإما من كيفية الترتيب والنظم وإن كانت المقدمات صحيحة يقينية

وإما منهما جميعا.

الفرع الأول : في دلالة الألفاظ على المعاني

ويتضح المقصود منه بتقسيمات أربعة:

التقسيم الأول: في دلالة اللفظ على المعنى

دلالة اللفظ على المعنى تنحصر في ثلاثة أوجه: وهي المطابقة والتضمن والالتزام.

فأما المطابقة فهي دلالة اللفظ على تمام معناه، كدلالة لفظ «البيت» على البناء الكامل من الحيطان والسقف.

وأما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ على بعض معناه الكامل، كدلالة لفظ «البيت» على السقف وحده؛ لأن البيت يتضمن السقف؛ إذ البيت عبارة عن السقف والحيطان.

وأما دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على أمر خارج عن مسماه ملازم له، كدلالة لفظ «السقف» على الحائط، فإنه غير موضوع للحائط، إذ ليس الحائط هو السقفَ ولاجزءًا منه؛ لكنه كالرفيق الملازم الخارج عن ذات السقف الذي لا ينفك السقف عنه.

لا تستعمل في النظر العقلي دلالة الالتزام

وإياك أن تستعمل في نظر العقل من الألفاظ ما يدل بطريق الالتزام، لكن اقتصر على ما يدل بطريق المطابقة والتضمن، لأن الدلالة بطريق الالتزام لا تنحصر في حد، إذ السقف يلزم الحائط، والحائط الأسَّ، والأس الأرضَ، وذلك لا ينحصر، فيؤدي إلى أن يدل اللفظ على معاني غير متناهية، وهو محال[1].

---

(١) هذا في الحد الحقيقي التام، فأما الرسم والحد الناقص فقيل: دلالتهما بالالتزام. تحفة المسؤول (١/٢٠٧-٢٠٨، ٢٩٤)، وعند التأمل لا يخالف ذلك ما ذكره الغزالي هنا وتوبع عليه.

التقسيم الثاني: في انقسام اللفظ إلى كلي وجزئي

تنقسم الألفاظ بالإضافة إلى تعيُّن مقصودها وشموله قسمين:

أحدهما: لفظ مفهومه واحد معين، كقولك: (زيد) و(هذه الشجرة)، و(هذا الفرس)، و(هذا السواد). ويسمى **جزئيًّا**، وسماه الغزالي معيَّنًا.

والثاني: لفظ لا يمنع مفهومه من وقوع الاشتراك فيه، أي يصلح أن يراد به واحد من أشياء كثيرة تتفق في معنى واحد، كقولك: (رجل)، و(شجرة)، و(إنسان)، و(شمس)، و(أرض)، وهكذا كل النكرات، ويسمى: **كليًّا**، وسماه الغزاليُّ: مطلقا.

واعلم أن الكلي لا وجود له في الخارج إلا في جزئياته.

فإن قلت: وكيف يستقيم هذا وقولك: إله، وشمس وأرض، نكرات ولا يدل كل منها إلا على واحد مفرد؟

فاعلم أن هذا غلط، فإن امتناع الشركة ههنا ليس لنفس مفهوم اللفظ؛ بل لعدم الوجود، إما مع الاستحالة كوجود إله ثانٍ، وإما مع الإمكان كشمس وأرض آخرين.

الفرق بين الكل والكلي والجزء والجزئي

وينبغي أن تعرف الفرق بين الكل والكلي، والفرق بين الجزء والجزئي، فإنهم يستعملونها كثيرا، والمعنى مختلف، فالمقصود بالكلي ما سبق وضده الجزئي، وأما الكل: فيقصدون به ما كان مركَّبًا من أبعاض، وهذه الأبعاض أجزاؤه، وواحدها جزء، فالشخص الذي اسمه (زيد) مركب من أعضائه التي هي اليدان والرجلان وغيرها، وكل واحدة من هذه جزء، فإذًا زيدٌ كلٌّ بهذا الاصطلاح، وهو جزئيٌّ بالاصطلاح الأول.

التقسيم الثالث: في النسبة بين الكليات

الكلي إذا نسب إلى كليٍّ آخر في جزئياته:

فإما أن تكون جزئياته هي عين جزئيات الآخر؛ كنسبة(الإنسان) لـ(لمبشر).

وإما أن يشاركه في جزئياته ويختص هو بجزئيات؛ كنسبة (الحيوان) لـ(لإنسان).

وإما أن تكون جزئياته بعضَ جزئيات الآخر؛ كنسبة (الإنسان) لـ(لحيوان).

وإما أن يشتركا في بعض الجزئيات ويختص كل منهما بجزئيات؛ كنسبة (الأنثى) لـ(لإنسان)، فالمرأة داخلة فيهما، وينفرد الأول بـ(الناقة) مثلا، والثاني بـ(الرجل).

وإما أن تكون جزئيات كل واحد غير جزئيات الآخر؛ كنسبة (الرجل) لـ(لمرأة).

فالنسبة الأولى: هي المساواة، والثانية: هي العموم المطلق، والثالثة: هي الخصوص المطلق، والرابعة: هي العموم والخصوص من وجه، والخامسة هي المباينة، والثانية والثالثة متلازمتان فعدَّتا واحدة، وبذا صارت النسب أربعًا.

التقسيم الرابع: في نسبة الألفاظ إلى المعاني

إذا نسبنا الألفاظ إلى المعاني، فإما أن يكون لكل لفظ معنى خاص، وإما أن يتعدد اللفظ لمعنى واحد، وإما أن يتعدد المعنى للفظ واحد، وإذا اتحد المعنى الكلي فإما أن تتساوى الإفراد فيه وإما أن تتفاوت فالأقسام خمسة:

الأول: أن يكون لكل لفظ معنى خاص، فهو التباين، ويقال لكل لفظين بينهما ذلك: متباينان، كالسواد والقدرة، والأسد والكرسي، والسماء والأرض.

الثاني: أن يتعدد اللفظ لمعنى واحد، فهو الترادف، ويقال لكل لفظين اتحد معناهما: مترادفان: كالأسد والليث، والخمر والعقار.

والثالث: أن يتعدد المعنى للفظ واحد، فهو الاشتراك، ويقال لذلك اللفظ: مشترك، كالعين للباصرة والجارية، والقرء للحيض والطهر.

والرابع: أن يتحد معنى اللفظ وتتساوى أفراده فيه، فهو التواطؤ، ويقال للفظ حينئذ: متواطئ، كالإنسان، والرجل.

والخامس: أن يتحد معنى اللفظ لكن تتفاوت أفراده فيه، فهو التشكيك، ويقال لهذا اللفظ: مشكك، كالبياض، والسواد، فإنك تقول: هذا أشد بياضًا من ذاك.

التباس المشترك بالمتواطي، والمتباينة بالمترادفة.

واعلم أن المشترك قد يكون مشكلًا قريب الشبه من المتواطئ، ويعسر على الذهن تمييزه،

وذلك: كلفظ (الحي) يطلق على النبات والحيوان، وهو بالاشتراك المحض؛ إذ يراد به في النبات: المعنى الذي به نماؤه، وفي الحيوان: المعنى الذي به يحس ويتحرك بالإرادة.

وقد تلتبس المترادفة بالمتباينة، وذلك إذا أطلقت أسامٍ مختلفة على شيء واحد،

باعتبارات مختلفة، ربما ظُنَّ أنها مترادفة، كالسيف والمهند والصارم، فإن (المهند) يدل على السيف مع زيادة نسبة إلى الهند فخالف إذًا مفهومه مفهوم السيف، و(الصارم) يدل على السيف مع صفة الحدة والقطع، لا ك(الأسد) و(الليث).

مثال الغلط في المشترك: قول الشافعي رحمه الله تعالى في مسألة المكره على القتل: (يلزمه القصاص؛ لأنه مختار)[٢]، ويقول الحنفي: (لا يلزمه القصاص؛ لأنه مكره وليس بمختار)، ويكاد الذهن لا ينبو عن التصديق بالأمرين، وأنت تعلم أن التصديق بالضدين محال، وترى الفقهاء يتعثرون فيه ولا يهتدون إلى حله.

وإنما ذلك لأن اللفظ (مختارا) مشترك، إذ قد يجعل مرادفًا للفظ:(قادر)، فيقال: هذا عاجز محمول، وهذا قادر مختار، ويراد بالمختار الذي يقدر على الفعل وتركه وهو صادق على المكرَه.

وقد يعبر بالمختار عمن يُخلى في استعمال قدرته ودواعي ذاته، وهذا يكذب على المكره، ونقيضه –وهو أنه ليس بمختار– يصدق عليه، فإذًا صدق عليه (أنه مختار) و(أنه ليس بمختار)؛ لكن بشرط أن يكون مفهوم المختار المنفي غير مفهوم المختار المثبت.

(٢) لم أقف على هذا النص للشافعي.

الفرع الثاني: النظر في المعاني المفردة

ويظهر الغرض من ذلك بتقسيمين:

التقسيم الأول: في أقسام الصفات

المعنى الذي يوصف به شيء ما فلا يخلو من أن يكون ذاتيا أو عرضيا أو لازما، وقد فصلناه في الباب الأول.

التقسيم الثاني: في أقسام المعاني من جهة طريق إدراكها

لإدراك المعاني أسباب وطرق، والمعاني بهذا الاعتبار ثلاثة: محسوسة ومتخيلة ومعقولة.

فالأسباب إذن ثلاثة، ولنسمِّ كل سبب منها قوة، وللتمييز بينها نقول:

الحواس معروفة، ومنها العين الباصرة، وفيها معنى به تميزت عن الجبهة مثلا، حتى صرت تبصر بها لا بالجبهة، وإذا بطل ذلك المعنى بطل الإبصار، وشرط الإبصار وجود المبصَر، وهو شرط المحسوسات، فلو انعدم المبصَر انعدم الإبصار، وتبقى صورته في دماغك تتخيلها؛ كأنك تنظر إليها.

وهذ التخيُّل لا يفتقر إلى وجود المتخيَّل، فهو إذًا قوة غير الإحساس، ومحلها الدماغ؛ لأنك تحس بالتخيل في دماغك، والصبي في أول نشأته تقوى فيه قوة الإبصار لا قوة التخيل؛ فلذلك إذا ولِع بشيء، فغيبته عنه وشغلته بغيره، اشتغل به ولها عنه.

وربما يحدث في الدماغ مرض يفسد القوة الحافظة للتخيل ولا يفسد الإبصار، فيرى الأشياء؛ ولكنه كما تغيب عنه ينساها، وهذه القوة تشارك البهيمة فيها الإنسان؛ كقوة الإحساس، ولذلك تجد الفرس إذا رأى الشعير تذكر صورته التي كانت له في دماغه، فعرف أنه موافق له، وأنه مستلذ لديه فبادر إليه، فلو كانت الصورة لا تثبت في خياله لكانت رؤيته له

ثانيًا كرؤيته له أولًا؛ حتى لا يبادرُ إليه ما لم يجرِّبه بالذوق مرة أخرى.

القوة التي باين بها الإنسان سائر الحيوان

ثم فيك قوة ثالثة شريفة يباين الإنسان بها البهيمة تسمى عقلا، محلها إما دماغك وإما قلبك، وقوة العقل تباين قوة التخيل مباينةً أشدَّ من مباينة التخيل للإبصار، إذ ليس بين قوة الإبصار وقوة التخيل فرق سوى أن وجود المبصر شرط لبقاء الإبصار وليس شرطا لبقاء التخيل، وإلا فصورة الفرس تدخل في الإبصار مع قدر مخصوص ولون مخصوص وبُعد منك مخصوص، ويبقى في التخيل ذلك البعد وذلك القدر واللون، وذلك الوضع والشكل حتى كأنك تنظر إليه.

القوة المفكرة

ولعمري فيك قوة رابعة تسمى المفكرة شأنها أن تقدر على تفصيل الصور التي في الخيال وتقطيعها وتركيبها وليس لها إدراك شيء آخر، ولكن إذا حضرتْ في الخيال صورةُ إنسان قدَرتْ على أن تَجعلها نصفين فتصور نصف إنسان، وربما ركبتْ شخصا نصفه من إنسان ونصفه من فرس، وربما تصور إنسانا يطير؛ إذ ثبت في الخيال صورة الإنسان وحده، وصورة الطير وحده، وهذه القوة تجمع بينهما كما تفرق بين نصفي الإنسان.

وليس في وسعها —البتة– اختراع صورة لا مثال لها في الخيال؛ بل كل تصوراتها بالتفريق والتأليف في الصور الحاصلة في الخيال.

التفريق بين قوة التخيل وقوة العقل

الفرق أنه ليس للتخيل أن يدرك المعاني المجردة العارية عن القرائن الغريبة التي ليست داخلة في ذاتها، فإنك لا تقدر على تخيل السواد إلا في مقدار مخصوص من الجسم، ومعه شكل مخصوص، ووضعٍ مخصوص منك بقرب أو بعد، ومعلوم أن الشكل غير اللون، والقدر غير الشكل، فإن المثلث له شكل واحد صغيرا كان أو كبيرا، فإذًا التخيل لا يمكنه الفصل بينها، ونحن نحس من أنفسنا التفريق بينها، فبم أدركناها مجردة؟

إدراك هذه المفردات المجردة بقوة أخرى اصطلحنا على تسميتها (عقلًا) فيدرك السواد، ويقضي بقضايا، ويدرك اللونية، والحيوانية، والجسمية مجردة، وحيث يدرك الحيوانية قد لا

يحضره الالتفات إلى العاقل وغير العاقل وإن كان الحيوان لا يخلو عن القسمين.

وهذه من عجيب خواصها وبديع أفعالها، فإذا رأى فرسًا واحدًا أدرك الفرس المطلق الذي يشترك فيه الصغير والكبير، والأشهب والكميت، والبعيد منه في المكان والقريب، بل يدرك الفرسية المجردة المطلقة عن كل قرينة ليست ذاتية لها، فإن القدر المخصوص واللون المخصوص ليس للفرس ذاتيًّا بل عارضٌ أو لازمٌ في الوجود؛ إذ مختلفاتُ اللون والقدر تشترك في حقيقة الفرسية.

وهذه المطلقات المجردة هي التي يعبر عنها المتكلمون بالأحوال والوجوه والأحكام، ويعبر عنها المنطقيون بالكليات المجردة، ويزعمون أنها موجودة في الأذهان لا في الأعيان، وتارة يعبرون عنها بأنها غير موجودة من خارج بل من داخل، يعنون خارج الذهن وداخله.

ويقول أرباب الأحوال: إنها أمور ثابتة، تارة يقولون: إنها موجودة معلومة، وتارة يقولون: لا موجودة ولا معدومة، ولا معلومة ولا مجهولة، وقد دارت فيه رءوسهم وحارت عقولهم.

والعجب أنه أول منزل ينفصل فيه المعقول عن المحسوس؛ إذ من ههنا يأخذ العقل الإنساني في التصرف، وما كان قبله كان يشارك التخيلُ البهيمي فيه التخيلَ الإنساني، فمن تحيَّر في أول منزل من منازل العقل كيف يرجى فلاحه في تصرفاته؟

الفرع الثالث: في أحكام المعاني المؤلفة

قد نظرنا في مجرد اللفظ ثم في مجرد المعنى، فننظر الآن في تأليف الألفاظ الدالة على المعاني المؤلفة، وهو ضربان:

الأول: ما لا يحسن السكوت عليه مثل: (إن قمت)، فيسمى ناقصًا، وليس الكلام فيه.

والثاني: ما يحسن السكوت عليه، مثل: (قام زيد)، فيسمي: تامًّا.

ثم التام قسمان:

أحدهما: ما يكون على وجه لا يتطرق إليه الصدق والكذب لذاته، فهو الإنشاء، نحو: لا تقم، وما أحسن زيدًا، ولا يتعلق به هنا غرض.

والثاني: ما يكون على وجه يتطرق إليه التصديق والتكذيب لذاته، فهو الخبر، كقولنا: (العالم حادث)، و(زيد قائم)، فإن هذا يرجع إلى تأليف القوة المفكرة بين تصورين لذاتين مفردتين بنسبة إحداهما إلى الأخرى، إما بالإثبات؛ كقولك: (العالم حادث)، أو بالسلب؛ كقولك: (العالم ليس بقديم).

وقد التأم هذا من جزأين يسمي النحويون أحدهما (مبتدأً)، والآخر (خبرًا)، ويسمي المتكلمون أحدهما (وصفًا)، والآخرَ (موصوفا)، ويسمي المنطقيون أحدهما (موضوعًا)، والآخرَ (محمولًا)، ويسمي أهل المعاني: أحدهما (حكمًا)، والآخرَ (محكومًا عليه)، ويسمى المجموع عند المنطقيين (قضية)، وعند النحويين (كلامًا)، و(جملةً مفيدة).

وأحكام القضايا كثيرة، ونذكر منها ما تشتد الحاجة إليه وتضر الغفلة عنه، وهو ثلاثة أمور:

الأمر الأول: تقسيم القضايا من حيث عموم الحكم فيها وخصوصه

موضوع القضية إما أن يكون جزئيًّا، وإما أن يكون كليًّا، وإذا كان كليًّا فإما أن يصرح في

القضية بأن الحكم على كل أفراده، وإما أن يصرح بأنه على بعضها، وإما أن يسكت عن ذلك، فالقضايا إذًا أربع:

الأولى: القضية الشخصية، وهي التي يكون موضوعها جزئيا، كقولنا: (محمد رسول الله)، و(مكة قبلة المسلمين)، وتسمى الشخصية، والمخصوصة.

الثانية: القضية الكلية، وهي التي يكون موضوعها كليًّا والحكم على كل جزئياته، كقولنا: (كل مؤمن مسلم)، و(كل مسكر خمر).

الثالثة: القضية الجزئية، وهي التي يكون موضوعها كليًّا، والحكم على بعض جزئياته، كقولنا: (بعض المسلمين مؤمنون)، و(بعض البيوع محرم)، و(بعض الحيوان إنسان).

الرابعة: قضية مهملة، وهي التي يكون موضوعها كليًّا، ولا يصرح فيها بكلٍّ ولا بعضٍ، كقولنا: (الإنسان في خسر).

وما في موضوعها لفظ (كل) أو (بعض) أو ما في معناهما تسمى: محصورةً، ومسوَّرة.

وكل قضية من هذه القضايا إما أن تكون موجبة وهي التي يكون الحكم فيها مثبتًا، وإما أن تكون سالبة، وهي التي يكون الحكم فيها منفيًّا.

القضية المهملة من طرق المغالطات

ومن طرق المغالطين في النظر استعمال المهملات بدل القضايا العامة، فإن المهملات قد يراد بها الخصوص وقد يراد بها العموم فيصدق طرفا النقيض، كقولك: (الإنسان في خسر)، تعني الكفار، و(الإنسان ليس في خسر)، تعني الأنبياء.

ولا ينبغي أن يسامح بهذا في المناظرات، كأن يقول الشافعي: (معلوم أن المطعوم ربوي، والسفرجل مطعوم، فهو إذا ربوي) فيقال له: قولك: (المطعوم ربوي) أردت به: كل المطعومات أو: بعضها؟ فإن أردت البعض لم تلزم النتيجة؛ إذ يمكن أن يكون السفرجل من البعض الذي ليس ربويا، وإن أردت الكل فمن أين عرفت هذا فنحن لا نسلِّم به؟

ويقرِّر المناطقة أن المهملة في قوة الجزئية، فمن قال: (المطعوم ربوي)، فكأنه قال: (بعض المطعوم ربوي)، فلا يصح له الاحتجاج به على ربوية أفراد المطعوم، ولا يخلو هذا من كدرٍ إذا قارنته بكلام الأصوليين في صيغ العموم.

الأمر الثاني: في تقسيم القضايا من حيث هيئتها

تنقسم القضايا من حيث أشكالها وهيآتها قسمين:

الأول: القضية الحملية، وهي المكونة من مفردين يحمل أحدهما على الآخر أي يحكم به عليه، كقولك: (زيد قائم).

والثاني: القضية الشرطية، وهي نوعان:

النوع الأول: الشرطية المتصلة، وهي حمليتان ربط بينهما بأداة شرط، كقولك: (إن كان القات مسكرًا فهو حرام).

والنوع الثاني: الشرطية المنفصلة، وهي التي يكون موضوعها محصورًا في أحد شيئين أو أشياء بأداة (إما)، وتسمى أداة عناد، كقولك: (الإنسان إما ذكر، وإما أنثى). سميت أداة عناد؛ لأنها تقتضي التنافر وعدم الاجتماع، وتستعمل على وجهين:

أحدهما: أن تكون مانعةَ جمع وخلوٍّ، أي تمنع وجود المتعاندين معًا وعدمهما معًا، مثل: الإنسان إما ذكر وإما أنثى، والعدد إما زوج وإما فرد.

والثاني: أن تكون مانعة جمع لا خلوٍّ، كقولك: الشيء إما أبيض وإما أسود، تعني أنهما لا يجتمعان فيه، وقد يرتفعان عنه بأن يكون أحمر مثلا.

ويسمى شق الشرطية الأول (مقدمًا)، وشقها الثاني (تاليًا).

الأمر الثالث: في شروط التناقض.

الحاجة إليه:

هو محتاج إليه؛ إذ رب مطلوب لا يقوم الدليل عليه؛ لكن على بطلان نقيضه أو صحته، فيستبان من إبطال نقيضه صحته هو، ومن صحة نقيضه بطلانه هو.

تعريف النقيض.

قبل تعريف التناقض والنقيض، أقدم لك مصطلحات قد تمر بك وتحتاج إلى الوقوف عليه، ومن خلالها ندلف إلى تعريفهما.

أقسام المباينة

سبق في نسبة الألفاظ إلى المعاني، نسبة المباينة، وهي اختلاف اللفظين في اللفظ والمعنى، وتقسم قسمين:

أحدهما: تباين المخالفة: وهو أن يكون المتباينان لا يمتنع اجتماعهما في محل، كالبياض والبرودة، فلا يمتنع أن يكون الأبيض باردًا، فيجتمع فيه المعنيان.

والثاني: تباين المقابلة، وهي أن يكون المتباينان يمتنع اجتماعهما، كالبياض والحمرة.

أقسام المقابلة:

ثم ينقسم التقابل أيضا أربعة أقسام:

أحدها: تقابل العدم والملكة، وهو الذي يكون بين مفردين متقابلين أحدهما وجودي والآخر عدمي حقيقتُه نفي للوجودي من محل قابل له، كالبصر والعمى، والسمع والصمم، فالعمى ليس إلا نفي البصر، والصمم ليس إلا نفي السمع.

والثاني: تقابل المتضايفين، وهو التقابل بين وجوديين يتوقف تصور أحدهما على تصور الآخر، كالأبوة والبنوة؛ إذ لا يتصور الأبوة من لم يتصور البنوة، وكذا العكس.

والثالث: تقابل الضدين: وهو التقابل بين وجوديين لا يتوقف تصور أحدهما على تصور الآخر، كالبياض والسواد.

والرابع: تقابل النقيضين، وهو الاختلاف في السلب والإيجاب، إما بين مفردين مثل: (إنسان)، و(لا إنسان)، أو بين قضيتين: كقولك: (علة الربا الطعم)، و(علة الربا ليست الطعم)، ولتناقض القضيتين شروط ستأتي.

فكل هذه الأقسام تتفق في أنها لا يمكن اجتماعها في محل، فيستدل بوجود أحدها على بطلان مقابله.

ويزيد النقيضان بأنهما لا يرتفعان أيضًا بخلاف الضدين والمتضايفين، وأما تقابل العدم والملكة فكالنقيضين إلا أنه في المفردات، ويختص بالمحل القابل، فلا يقال للحجر: (أعمى)، ولا (مبصر).

وإذا كان النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان فالقضيتان المتناقضتان إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى بالضرورة، وإذا كذبت إحداهما صدقت الأخرى بالضرورة؛ كقولنا: (العالم حادث) و(العالم ليس بحادث).

وإنما يلزم صدق إحداهما عند كذب الأخرى إذا اتفقت القضيتان في كل شيء إلا في السلب والإيجاب؛ وذكروا لذلك شروطًا مرجعها إلى شرطين:

شرطا التناقض

أحدهما: أن يكون المثبت هو المنفي في القضيتين حقيقةً وزمانا ومكانًا، فلا يخالفه:

– في المعنى وإن اتحد اللفظ، كقولك: العين باصرة، والعين ليست باصرة، تريد بالأولى عين الإنسان، وبالثانية عين الماء.

– ولا في الزمان والمكان، كقولك: (كان زيد موجودًا)، و(لم يكن زيد موجودًا)، تريد زمنين أو مكانين مختلفين.

– ولا في الإضافة، كقولك: (زيد أب)، و(زيد ليس أبًا) تريد: لشخصين مختلفين.

– ولا في القوة والفعل، كقولك: (زيد كاتب) تريد بالقوة، و(زيد ليس بكاتب) تريد بالفعل.

والثاني: ألا تكون القضيتان كليتين، فإن الكليتين متضادتان لا متناقضتان، فصدق إحداهما يدل على بطلان الأخرى؛ لكن بطلان إحداهما لا يدل على صدق الأخرى، فقد تبطلان بأن يكون الموضوع فيهما أعم من المحمول ولو من وجه، كقولك: (كل حيوان إنسان)، و(لا حيوانَ إنسان)، فهما كاذبتان؛ إذ بعض الحيوان إنسان، وكقولك: (كل ذكر إنسان) و(لا ذكر إنسان)، فهما كاذبتان كالسابقتين.

الفصل الثاني: في المقاصد

وفيه فرعان: فرع في صورة البرهان، وفرع: في مادته

الفرع الأول : في صورة البرهان

سبق أن أقل ما يتركب منه البرهان مقدمتان تؤلفان تأليفا مخصوصا، فيتولد بينهما نتيجة.

فإن كانت المقدمات قطعية سميناها برهانا، وإن كانت مسلمة سميناها قياسا جدليا، وإن كانت مظنونة سميناها قياسا فقهيا، هذا هو التدقيق، وإلا فنستعمل لفظ البرهان أو القياس في الجميع.

ولما كانت القضايا على ثلاثة أنماط، الحملية والشرطية المتصلة والشرطية المنفصلة – كما سبق– كان البرهان المؤلف منها ثلاثة أنماط:

النمط الأول: البرهان المؤلف من القضايا الحملية.

ويسمى بالقياس الاقتراني، وبقياس الشمول.

ويتكون –على الأقل– من مقدمتين حمليتين، فيكون مجموع أجزاء البرهان أربعة أمور إلا أن أمرًا واحدًا يتكرر في المقدمتين، فيعود إلى ثلاثة أجزاء بالضرورة، لأنها لو لم يتكرَّر لم تشترك المقدمتان في شيء، وبطل اقترانهما، فلا تتولد النتيجة، فإنك إذا قلت: (القات مسكر)، ثم لم تتعرض في المقدمة الثانية لا للقات ولا للمسكر؛ لكن قلت: (وكل مغصوب مضمون) أو (والعالم حادث)، لم ترتبط إحداهما بالأخرى، ولم تحصل نتيجة، بخلاف ما إذا كررت فقلت: (وكل مسكر حرام)، فينتج بالضرورة: (القات حرام).

وهذا المكرر يسمى بـ(الحد الأوسط)، وسماه الغزالي علةً، وموضوع النتيجة يسمى

بـ(الحد الأصغر)، والمقدمة التي تحويه تسمى بـ(المقدمة الصغرى)، ومحمول النتيجة يسمى بـ(الحد الأكبر)، والمقدمة التي تحويه تسمى بـ(المقدمة الكبرى)، وهذه المصطلحات للتسهيل والاختصار.

إذا عرفت ذلك فالحد الأوسط (المكرر) إما أن يكون موضوعًا في المقدمتين، وإما أن يكون محمولًا فيهما، وإما أن يكون موضوعًا في إحداهما محمولًا في الأخرى، فالأشكال أربعة؛ إلا أنه يبعد في الطبع كونه موضوعًا في الصغرى محمولا في الكبرى، كقولك: (كل إنسان حيوان، وكل كاتب إنسان)، يلزم منه: بعض الحيوان كاتب، وقد تركه الغزالي، فنتركه، ونكتفي بالأشكال الثلاثة الأخرى.

الشكل الأول: أن يكون الأوسط محمولًا في الصغرى موضوعًا في الكبرى

مثاله: (الدخان مضرٌّ، وكل مضرٍّ حرام)، فهاتان مقدمتان إذا سلمتا على هذا الوجه لزم بالضرورة تحريم الدخان، فيقال: (الدخان حرام)، فإن لم تسلم إحدى المقدمتين فلا ينتج إلا بعد إقامة الدليل على صحتها؛ بإقامة الدليل الشرعي على الكبرى، وشهادة الحس أو التجربة للصغرى.

وعادة الفقهاء أن يقولوا: (هذا محرم لأنه مضر)، أو: (هذا محرم؛ لأنه مسكر)، وقد يزيدون: (قياسًا على الخمر) مثلا، وهذا كله راجعٌ إلى هذا الشكل؛ لكن حذفت إحدى مقدمتيه اختصارًا، وهي الكبرى، وجلُّ أقيستهم أو كلها من هذا الشكل؛ بهذا التقدير.

ووجه إنتاجه: أنك إذا حكمت بالمحمول على الموضوع، كان الموضوع مشمولًا لهذا المحمول، فإذا حكمت على ذلك المحمول بأمر آخر كان حكمًا عليه وعلى مشمولاته، فيدخل الموضوع الأول في الحكم الثاني ضرورة.

شروط إنتاج الشكل الأول:

لإنتاج هذا الشكل شرطان:

أحدهما: أن تكون صغراه موجبة أي مثبتة، فإن كانت نافية لم تنتج لأنك إذا نفيت محمولًا عن موضوع لم يدخل فيه، فلا يندرج في الحكم عليه بعد ذلك، فإنك إذا قلت: (المشروب الغازي ليس مسكرًا، وكل مسكر حرام)، فلا يكون الحكم الثاني حكمًا على المشروب الغازي؛ لأنه لم يندرج في المسكر.

الثاني: أن تكون كبراه كلية حتى يدخل موضوع الصغرى في الحكم، فإنك إذا قلت: (البرتقال مطعوم، وبعض المطعوم زكوي)، لم يلزم منه كون البرتقال زكويا؛ إذ ليس من ضرورة الحكم على بعض المطعوم أن يتناول البرتقال.

ولا يشترط غير هذين الشرطين، فلا يشترط البدء بالصغرى قبل الكبرى، فلك أن تعكس فتبدأ بالكبرى، فتقول: (كل مسكر حرام، والقات مسكر)، فينتج: (القات حرام).

ولا كون الصغرى كلية، فيجوز أن تقول: (بعض القات مسكر، وكل مسكر حرام)، وينتج لك: (بعض القات حرام).

ولا كون الكبرى موجبة، فإذا قلت: (القات مسكر، والمسكر ليس حلالا) نتج لك: (القات ليس حلالا).

الشكل الثاني: أن يكون الأوسط محمولًا في المقدمتين

مثاله: (الدخان مضرٌّ، والحلال لا يكون مضرًّا)، نتج عند صحتهما أو تسليمهما: (الدخان لا يكون حلالًا).

وهذا الشكل إذا عكست كبراه رجع إلى الشكل الأول؛ بأن تقول: (الدخان مضر، والمضر لا يكون حلالًا)، إذ العكس جعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعًا مع بقاء الصدق والكيف أي الإيجاب والسلب.

ووجه لزوم النتيجة منه أن كل شيئين ثبت لأحدهما ما انتفى عن الآخر فهما متباينان ضرورة، فالضرر ثابت للدخان، منتف عن الحلال، فلا يكون بين الدخان والحلال التقاء أي لا يكون الحلال مضرًّ، ولا المضرُّ حلالاً.

وهذا الشكل يعبر عنه الفقهاء بالفرق، كقولهم: (صلاة الوتر تؤدى على الراحلة فلا تكون واجبة)، فهذا إبداء فرق يمنع جعل الوتر واجبة، وتمامه: (صلاة الوتر تؤدى على الراحلة، وليس شيء من الصلوات الواجبة يؤدى على الراحلة)، فينتج (صلاة الوتر ليست واجبة).

شروط الشكل الثاني:

ويشترط لهذا الشكل أيضًا شرطان:

أحدهما: أن تكون الكبرى كلية، كالشكل الأول.

والثاني: أن تختلف المقدمتان في السلب والإيجاب؛ ليحصل الفرق والتباين، ومن هنا لا تكون نتيجته إلا سالبة بخلاف نتيجة الأول فإنها يجوز أن تكون سالبة ويجوز أن تكون موجبة.

ويصح أن تكون الصغرى جزئية كالشكل الأول، وتكون النتيجة جزئية، فإن النتيجة تتبع الأخس في الجزئية والسلب.

الشكل الثالث: أن يكون الحد الأوسط موضوعًا في المقدمتين

مثاله: (كل بر مطعوم، وكل بر ربوي)، فهاتان المقدمتان إذا سلمتا نتج عنهما: (بعض المطعوم ربوي). وهذا يسميه الفقهاء نقضا.

ووجه لزوم نتيجته: أن فيه الحكم بمحمولين على موضوع واحد فالحكمان يلتقيان في المحل ضرورة، وأقل درجات الالتقاء أن يكون في هذا الموضوع دون غيره، فينتج نتيجة جزئية، ولهذا تصح النتيجة السابقة وعكسها (بعض الربوي مطعوم).

شروط الشكل الثالث:

يشترط فيه أيضًا شرطان:

أحدهما: أن تكون صغراه موجبة.

والثاني: ألا تكون كلتا مقدمتيه جزئيتين؛ إذ لا يتركب قياس من جزئيتين؛ بل تكونان كليتين، أو كلية وجزئية، أو شخصيتين كقولك: (زيد عالم، وهو كاتب) أنتج: (بعض العلماء كاتب).

النمط الثاني: البرهان المؤلف من الشرطية المتصلة .

قد عرفت سابقًا صورة القضية الشرطية، وأنها تنقسم قسمين: متصلة ومنفصلة، وعرفت مفهوم كل منهما، والمقصود هنا معرفة تأليف الأقيسة من الشرطية المتصلة، والقياس المؤلف منها يسمى بالقياس الاستثنائي، وسماه الغزالي: (نمط التلازم).

وطريقة تأليفه، أن تأتي بالقضية الشرطية المتصلة، كقولك: (إن كان العالم مخلوقًا فلا بد له من خالق)، فهذه مقدمة، ثم تأتي بالمقدمة الثانية مشتملة على التسليم بمقدم الشرطية أو إبطال التالي، كأن تقول: (ومعلوم أن العالم حادث) فينتج -بشرط التسليم بالربط الذي هو المقدمة الأولى- لزومًا: (فلا بد له من خالق)، وبه يتبين أن التسليم بالمقدم ينتج عين

التالي.

ومثال إبطال التالي: (لو كان الحج على الفور لما أخره النبي عن العام التاسع) هذه المقدمة الأولى، ثم تبطل التالي: (لكنه أخره عنه) وهذه المقدمة الثانية، والنتيجة: (فليس الحج على الفور)، وبه يتبين أن إبطال التالي ينتج نقيض المقدم.

وأما التسليم بالتالي أو إبطال المقدم فلا ينتج شيئًا.

ووجه إنتاجه أن وجود الملزوم يقتضي وجود لازمه ضرورة، وبطلان اللازم يقتضي بطلان ملزومه ضرورة، فأما بطلان الملزوم فلا يقتضي بطلان اللازم؛ وكذا وجود اللازم لا يقتضي وجود الملزوم.

وتحقيقه أنه مهما جعل شيء لازما لشيء فينبغي ألّا يكون الملزوم أعم من اللازم، بل يكون إما أخصَّ وإمَّا مساويًا، ألا ترى أنه يلزم من وجود (السواد) الأخصِّ وجودُ (اللون) الأعم، ولا يلزم من وجود (اللون) الأعم وجود (السواد) الأخص، ويلزم من وجود النهار وجود الشمس؛ إذ لا معنى للنهار إلا وجود الشمس فهما متساويان، وإذا كان كذلك، فثبوت الأخص بالضرورة يوجب ثبوت الأعم، وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص بالضرورة.

وأما وجود الأعم فلا يدل على وجود الأخص، وكذا انتفاء الأخص لا يدل على انتفاء الأعم. وأما في حال التساوي فتصح كل النتائج الأربع؛ لكن ليس لمجرد الصيغة بل لثبوت التساوي بقضية أخرى.

واعتبِر ذلك بشروط الصلاة، لا يلزم من بطلان الصلاة بطلان الطهارة؛ لأنها قد تبطل لفقد شرط آخر مع صحة الطهارة؛ وكذلك لا يلزم من صحة الطهارة صحة الصلاة، وإنما الذي يلزم: صحةُ الطهارة من صحة الصلاة، وبطلان الصلاة من بطلان الطهارة.

وهذا الموضع مثار غلط كبير في المناقشات، فالاحتجاج بمثل هذا النمط يحتاج إلى تسليم الخصم بصحة الربط، ثم بصحة المقدمة الثانية، مع صحة الاستنتاج بأحد الوجهين السابقين دون الوجهين الفاسدين.

النمط الثالث: البرهان المؤلف من الشرطية المنفصلة

وهو من قبيل الاستثنائي، وسماه الغزالي: (نمط التعاند)، ويسميه الأصوليون بـ(السبر والتقسيم).

وهو كسابقيه مقدمتان ونتيجة، المقدمة الأولى هي الشرطية المنفصلة: (المخلوق إما أن يكون هو خلق نفسه وإما أن يكون له خالق غيره)، ثم المقدمة الثانية بإبطال أحد الشقين فيتعين الآخر، أو تسليمه فيبطل الآخر، فتقول: (ومحال أن يخلق نفسه)، فينتج: (إذًا له خالق غيرُه).

وتقول: (الثلاثة إما زوج وإما فرد، ومعلوم أنها فرد) والنتيجة: (فلا تكون زوجًا)، وإن قلت بدل المقدمة الثانية: (ومعلوم أنها ليست زوجًا) فالنتيجة: (فهي فرد)، وبه تبين أن إبطال المقدم ينتج تعيُّن التالي، وإبطال التالي ينتج تعين المقدَّم، والتسليم بالمقدم ينتج إبطال التالي، والتسليم بالتالي، ينتج إبطال المقدم.

وشرطه: تمام الحصر، فلو كان الحصر ناقصًا، فلا ينتج؛ إذ يمكن أن يكون المتروك هو الصواب.

الفرع الثاني: في بيان مادة البرهان

وهي المقدمات الجارية من البرهان مجرى القماش من القميص، والخشب من السرير، فإن ما ذكرناه يجري مجرى الخياطة من القميص وشكل السرير من السرير، وكما لا يمكن أن يتخذ من كل جسم سيف؛ إذ لا يتأتى من الخشب، ولا من الثوب سيف، ولا من السيف سرير، فكذلك لا يمكن أن يتخذ من كل مقدمة برهان منتج، بل البرهان المنتج لا ينصاغ إلا من مقدمات يقينية إن كان المطلوب يقينيا أو ظنية إن كان المطلوب فقهيا.

واليقين ينحصر في خمسة أقسام:

الأول: الأوليات، وهي الفطريات التي فُطِر الناس عليها، من العقليات المحضة التي أفضى ذات العقل بمجرده إليها من غير استعانة بحس أو تخيل، بل جُبل على التصديق بها، مثل: علم الإنسان بأن النقيضين لا يصدقان معًا، ولا يقف حصوله على أمر سوى وجود العقل، فلا يحتاج إلا إلى ذهن ترتسم فيه المفردات، وإلى قوة مفكرة تنسب بعض هذه المفردات إلى البعض، فينتهض العقل على البديهة إلى التصديق أو التكذيب.

وكذا كل ما يجد الإنسان مفطورًا عليه من غير ترتيب أدلة سواء أكان بواسطة لا تغيب عن الذهن، أو بدون واسطة، كوجود الله، وحسن الصفات الحميدة، وقبح الذميمة، فإن الإنسان يجد نفسه منقادًا إليها بطبعه.

فإن قيل: هذا قد اختلف فيه الناس، فكيف يكون أوليًّا؟ فالجواب: أن الفطريات نوعان:

أحدهما: ما يتفق عليه الحس والعقل، كامتناع الجمع بين النقيضين، وكون الكل أكبر من الجزء، وهي التي جعلها الغزالي عقلياتٍ محضة، فإن جزئياتها في الحقيقة محسوسة، فيساعد فيها الحس العقل، فلا يقع فيها خلاف إلا نادرًا؛ كحالة الشك عند الفلاسفة.

والنوع الثاني: ما هو عقليٌّ بحت، لا يمكن تطبيقه في جزئيات حسية، كوجود الله، وقبح السرقة، واللواط وغيرهما، وحسن التراحم، وستر العورات ونحوهما، فهي معانٍ بحتة، لا تتعلق بها الحواس الظاهرة، فهذه يمكن التشكيك فيها بإفساد الفطرة، والعقل يختلُّ ويعتلُّ، ومثله في المحسوسات: أن من به علة يجد الحلو مرًّا، فإن كان يعلم من نفسه العلة لم يجادلك، وإن لم يعلم العلةَ جادلك في هذا المحسوس، بخلاف ما يتطابق عليه العقل والحس، فإنه إذا فسد أحدهما عارضه الآخر.

وإذا كانت الخاصَّة –دون العامة– اختلفوا في وجود المعاني المجردة –كالسواد والبياض – مع ظهورها ووضوحها في جزئياتها المحسوسة؛ بسبب شبهة عرضت لهم عند التدقيق؛ فلَأن يمكن التشكيك في هذه التي تنفرد بها الفطرة أولى.

والغزالي –رحمه الله– جعل الفطريات التي تقطع بها الفطرة قسمين: ما يرجع إلى العقليات الأولية فيقبل، وما يرجع إلى الوهميات فيهمَل إلا أن يشهد له العقل، وجعل استحسان المكارم واستقباح المساوئ مشهورات تفيد في الظنيات، وهذا مشكل فإن الأولياتِ العقليَّةَ لم تقرَّر بدليل؛ بل لقطع الفطرة بها، فكذا الآخران تقطع بهما الفطرة البشرية، وإمكان تطرق الخطأ إليها والاختلاف أحيانًا لشبهة مسخت أو تربية نسخت لا يقتضي إهمالها؛ فإن الحسيات يتطرق الخطأ إليها، فيُردُّ ما بان خطؤه فقط.

الثاني من مدارك اليقين: المشاهدات الباطنة وذلك كعلم الإنسان بجوع نفسه، وعطشه، وخوفه، وفرحه، وجميع الأحوال الباطنة التي يدركها من ليس له الحواس الخمس، فهذه ليست من الحواس الخمس ولا هي عقلية، بل البهيمة تدرك هذه الأحوال من نفسها بغير عقل، وكذا الصبي، والأوليات ليست للبهائم والصبيان؛ إلا أن تظهر فيهم بعض مقتضياتها كالرحمة؛ فقد لا يمتنع أن يوجد شيء منها فيهم بنسبة ضئيلة.

الثالث: المحسوسات الظاهرة، كقولك: (الثلج أبيض)، و(القمر مستدير)، وهذا القسم

واضح؛ لكن الغلط يتطرق إلى الحواس لعوارض مثل بعد وقرب مفرطين أو ضعف الحاسة.

الرابع: التجريبيات، وقد يعبر عنها باطراد العادات، وذلك مثل حكمك بأن النار محرقة، والخبز مشبع، والحجر هاو إلى أسفل، والنار صاعدة إلى فوق، والخمر مسكر.

فهذه يقينية عند من جربها، والناس يختلفون في هذه العلوم لاختلافهم في التجربة، فمعرفة الطبيب بأن السقمونيا مسهل كمعرفتك بأن الماء مرو، وكذلك الحكم بأن المغناطيس جاذب للحديد عند من عرفه.

وهذه غير المحسوسات؛ لأن مُدرَك الحس هو أن هذا الحجر يهوي إلى الأرض، وأما الحكم بأن كل حجر هاو فهي قضية عامة لا قضية في عين وليس للحس إلا قضية في عين، وكذلك إذا رأى مائعا وقد شربه فسكر، فحكم بأن جنس هذا المائع مسكر فالحس لم يدرك إلا شربًا وسكرًا واحدًا معيَّنًا، فالحكم في الكل إذًا هو للعقل، ولكن بواسطة الحس أو بتكرر الإحساس مرة بعد أخرى؛ إذ المرة الواحدة لا يحصل العلم بها، فمن تألم له موضع فصب عليه مائعا، فزال ألمه، لم يحصل له العلم بأنه المزيل؛ إذ يحتمل أن زواله بالاتفاق.

ومن لم يمعن في تجربة الأمور تعوزه جملة من اليقينيات فيتعذر عليه ما يلزم منها من النتائج فيستفيدها من أهل المعرفة بها، وهذا كما أن الأعمى والأصم تعوزهما جملة من العلوم التي تستنتج من مقدمات محسوسة حتى يقدر الأعمى على أن يعرف بالبرهان أن الشمس أكبر من الأرض، فإن ذلك يعرف بأدلة هندسية تنبني على مقدمات حسية، ولما كان السمع والبصر شبكة جملة من العلوم قرنهما الله تعالى بالفؤاد في كتابه في مواضع.

الخامس: متواترات، كعلمنا بوجود مكة ووجود الشافعي وبعدد الصلوات الخمس، بل كعلمنا بأن من مذهب الشافعي: أن المسلم لا يقتل بالذمي، فإن هذا أمر وراء المحسوس؛ إذ ليس للحس إلا أن يسمع صوت المخبر بوجود مكة، وأما الحكم بصدقه فهو للعقل وآلته السمع، لا مجرد السمع بل تكرر السماع؛ ولا ينحصر العدد الموجب للعلم في عدد ومن تكلف حصر ذلك فهو في شطط؛ بل هو كتكرر التجربة ولكل مرة في التجربة شهادة أخرى إلى أن ينقلب الظن علما ولا يشعر بوقته؛ فكذلك التواتر.

وهذا القسم والذي قبله يندرجان في التسمية التي ذكرها الغزالي: (اطراد العادات) فإن كلًّا منهما يستند إلى دلالة العادة المطردة القاطعة بذلك، فكما قطعت العادة بصدق

التجريبيات، تقطع بصدق المتواترات؛ بل بصدق خبر الواحد إذا احتفت به قرائن من هذه العادات؛ كما عرف من شدة تيقظ الشخص وتحرّزه وصدقِه وتعذُّر أو تعسُّر تسلُّل الخطأ إلى مثل الخبر الذي ينقله؛ كما لو نقل لك ثقة أو ثقتان بهذه الصفة أن فلانًا قتله فلان بحضرتهما ودفناه، فلا يداخِلك الشك في ذلك الخبر.

هذه هي مدارك اليقينيات، وليس من شرط اليقينيات اتفاق الناس عليها، بل منها ما لا يحصل إلا لبعض الناس ويصعب عليه إقناع غيره بها إلا أن يرشده إلى سلوك الطريق الذي سلكه؛ ليحصل له ذلك، قال الغزالي: (لمثل هذا لا يمكن إفحام كل مجادل بكلام مسكت، فلا ينبغي أن تطمع في القدرة على المجادلة في كل حق، فمن الاعتقادات اليقينية ما لا نقدر على تعريفه غيرَنا بطريق البرهان إلا إذا شاركنا في ممارسته؛ ليشاركنا في العلوم المستفادة منه، وفي مثل هذا المقام يقال: من لم يذق لم يعرف، ومن لم يصل لم يدرك).

الفصل الثالث: في اللواحق

وفيه فرعان:

الفرع الأول: في بيان رجوع الحجج اللفظية إلى هذه الأنماط

ما تنطق به الألسنة في معرض الدليل والتعليل في جميع أقسام العلوم يرجع إلى الأنماط التي ذكرناها، فإن لم يرجع إليها لم يكن دليلا، وحيث يذكر لا على ذلك النظم فسببه إما قصور علم الناظر، أو إهماله إحدى المقدمتين للوضوح، أو لكون التلبيس في ضمنه حتى لا ينتبه له.

مثال ترك إحدى المقدمتين لوضوحها -وهو غالب في الفقهيات والمحاورات احترازًا عن التطويل-: (هذا يجب عليه الرجم، لأنه زنى وهو محصن)، وتمام القياس أن يقول: (كل من زنى وهو محصن فعليه الرجم، وهذا زنى وهو محصن)، ولكن ترك الكبرى لاشتهارها.

ومثاله للتلبيس: أن يقول في نكاح الشغار: (هو فاسد؛ لأنه منهي عنه)، وتمامه أن يقول: (كل منهي عنه فهو فاسد، والشغار منهي عنه)، ولكن ترك الكبرى؛ لأنها موضع نزاع، ولو صرح بها لتنبه الخصم لها.

ويقول: (فلان خائن في حقك)، فتقول: لمه؟ فيقول: (لأنه كان يناجي عدوك)، وتمامه

أن يقول: (كل من يناجي العدو فهو عدو، وهذا يناجي العدو)؛ ولكن لو صرح به لتنبه الذهن لعدم صحة الكلية، فإن من يناجي العدو قد ينصحه وقد يخدعه، فلا يجب أن يكون عدوًّا.

وربما يترك المقدمة الصغرى، مثاله أن يقال: (لا تخالط فلانا؛ فإن الحساد لا يخالَطون)، وتمامه أن يضم إليه: (إن هذا حاسد).

وسبيل من يريد التلبيس إهمال المقدمة التي التلبيس تحتها.

وهذا الحذف يجري في الأنماط كلها.

ومن أمثلته في النمط الثاني: قوله تعالى: ﴿لَوۡ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ (الأنبياء: ٢٢)، تمامه: (ومعلوم أنهما لم تفسدا) والنتيجة: (فليس فيهما آلهة إلا الله).

وقوله تعالى: ﴿قُل لَّوۡ كَانَ مَعَهُۥٓ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذٗا لَّٱبۡتَغَوۡاْ إِلَىٰ ذِي ٱلۡعَرۡشِ سَبِيلٗا ٤٢﴾ (الإسراء: ٤٢)، وتمامه: (ومعلوم أنهم لم يبتغوا إلى ذي العرش سبيلا).

ومثال النمط الثالث أن تقول: (الأربعة زوج؛ لأن العدد إما زوج وإما فرد) تمامه: (ومعلوم أنه ليس بفرد)، فتتركه لوضوحه.

أو تقول: (الأربعة زوج؛ لأنها ليست بفرد)، فتحذف الأولى، ويمكن إعادة هذا للنمط الأول؛ بأن تقدر: (كل عدد ليس بفرد فهو زوج، والأربعة ليست بفرد).

إذا تبين رجوع الحجج اللفظية إلى ذلك، فالخطأ يكون إما بخطأ المقدمات، وإما بعدم مراعاة شروط الاستنتاج؛ كأن يرى شخص عالِمًا يكذب، فيقول: (العلماء يكذبون)، فيعمم أو يوهم، وهو خطأ؛ إذ تمام قياسه: (هذا عالم، وهو يكذب) فهما مقدمتان شخصيتان من الشكل الثالث، فلا تنتجان إلا نتيجة جزئية: (بعض العلماء يكذب).

الفرع الثاني: في الاستقراء والتمثيل

أما الاستقراء فهو عبارة عن تصفح أمور جزئية ليُحكَم بحكمٍ كليٍّ، وفي الغالب يكون ناقصًا؛ بأن تُتصفَّح بعض جزئيات هذا الكلي، فهذا إن أدى إلى أمر لا يستراب فيه، فيلتحق بالتجريبيات، وخرج عن اصطلاح الاستقراء، وإن أدى إلى ظن فهو المراد هنا، وهو نافع فيما يصح بناؤه على الظن.

وأما التمثيل فالمراد به قياس الفقهاء الذي هو إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما؛ فهو أيضًا مقبول في مجالات الظن.

وقد يرد مثل هذا التمثيل مرادًا به تشبيه أمر بأمر لتقريب تصوُّره وإمكانه؛ كمن ينكر الخطأ في العقليات، فيقال له: ألا ترى أن الإبصار يورث اليقين، ومع ذلك يقع الخطأ فيه، فكذلك العقل يجوز عليه الخطأ، فهذا ليس مقصوده الاستدلال على إثبات القضية المطلوبة؛ بل على إمكانها، ومن هنا قد لا يمكن رجوعه إلى الأنماط التي سبقت، بل هو نوع من قياس التمثيل.

هذا ما يسر الله كتابته في اختصار مقدمة الإمام الغزالي؛ مع ضمِّ فوائد من معيار العلم ومحك النظر له، ومن مصنفات أخرى، وبعض ذلك مما لاح في الفكر، فما كان صوابًا فمن

الله وما كان من خطإ فمن نفسي والشيطان، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.

كتبه/ خضر بن حسن بن أحمد الصومالي

مساء الأربعاء ٤/جمادى الثاني/١٤٤١هـ، الموافق لـ ٢٠٢٠/١/٢٩م

في مدينة رنكاس من جزيرة جاوة بإندونيسيا.